

<제8장 근로관계의 종료.제1절 근로관계 종로의 유형>

I. 당연종로

1. 의의

- 당연종로란 근로계약 당사자의 별도의 의사 표시(해고, 사직, 합의해지 등) 없이, 법률의 규정 또는 사전에 정해진 근로계약 조건의 달성 등 객관적 사실의 발생만으로 근로관계가 자동적으로 소멸하는 것을 의미한다. 이는 근로기준법상 해고 제한 규정의 적용을 받지 않는 것이 원칙이며, 근로관계 종로의 유형 중 가장 명확하게 법률관계가 정리되는 형태이다. 다만, 당연 종로 규정이 실질적으로 해고와 동일한 효과를 발생시키는 경우에는 해고 제한 법리가 유추 적용될 수 있다.

2. 근로계약 기간 만료

(1) 개념

- 기간을 정한 근로계약에서 그 정해진 기간이 도래함으로써 근로관계가 종료되는 것을 말한다. 이는 근로계약 체결 시부터 종로 시점이 확정되어 있었으므로, 해지 또는 해고가 아니라 기간 도래라는 객관적 사실에 의한 당연 종로이다.

(2) 계약 갱신의 기대권

- 판례는 기간제 근로계약이라 하더라도, 계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 형성된 경우에는 기간 만료를 이유로 한 근로관계 종로를 실질적 해고로 본다.

① 정당한 기대권의 요건

- 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 갱신 규정이 있거나, 계약이 반복되어 온 사실 등 객관적 사정에 비추어 근로자에게 계약이 갱신될 것이라는 합리적인 기대가 형성된 경우에 해당한다.

② 갱신 거절의 정당성

- 정당한 기대권이 인정되는 경우, 사용자의 갱신 거절은 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유가 있어야만 유효하다. 이 경우 갱신 거절의 사유, 절차, 양정 등의 정당성이 해고의 정당성 법리에 따라 심사된다.

3. 정년퇴직

(1) 개념

- 정년퇴직이란 근로자가 일정 연령에 도달하면 근로관계를 자동적으로 종료시키기로 사전에 정한 제도를 말한다. 정년퇴직은 사전에 확정된 조건(연령 도달)의 성취에 의한 당연 종로이며, 해고에 해당하지 않는다.

(2) 정년 연장 또는 재고용 기대권

- 판례는 정년에 도달했더라도, 단체협약이나 취업규칙에 정년 연장 또는 재고용에 관한 규정이 있고 그 규정이 적용될 기대가 형성된 경우에는, 사용자의 재고용 거절을 해고에 준하여 정당성을 심사해야 한다고 본다.

(3) 정년의 연령

- 고령자고용촉진법은 사업주에게 60세 이상으로 정년을 정하도록 노력할 의무를 부과하고 있으며, 정년이 60세 미만일 경우 60세로 간주된다.

4. 당사자 소멸

(1) 근로자의 사망

- 근로계약은 근로자의 노무 제공을 본질로 하므로, 근로자가 사망하는 경우 근로계약은 자동적으로 종료된다. 이는 근로관계가 인격적 신뢰를 기초로 하는 계약이므로 상속될 수 없기 때문이다.

(2) 사용자의 소멸(법인 해산 등)

- 사용자가 개인 사업주인 경우, 그가 사망하거나 영업을 폐지하는 때 근로관계는 종료된다. 법인인 경우, 합병, 분할, 해산 등으로 법인격이 소멸할 때 근로관계가 종료되는 것이 원칙이다. 다만, 합병 또는 분할의 경우에는 포괄적 승계 법리에 따라 근로관계는 존속하는 것이 원칙이다.

5. 취업규칙상 규정

(1) 당연 퇴직 규정의 유효성

- 취업규칙 등에 휴직 기간 만료, 징계 사유의 확정 등 특정 사유 발생 시 별도의 의사 표시 없이 근로관계를 당연히 종료시키는 당연 퇴직(당연 면직) 규정이 있는 경우가 있다.

(2) 해고 제한 법리의 유추 적용

- 판례는 이러한 당연 퇴직 규정이 실질적으로 사용자의 퇴직 결정권을 반영하는 경우, 이는 근로기준법상 해고에 해당한다고 본다. 따라서 이러한 규정에 따른 당연 퇴직 처리가 유효하기 위해서는 취업규칙상 규정이 합리적이어야 할 뿐만 아니라, 해당 사안에서 정당한 이유(해고의 정당성)가 있어야 한다. 즉, 근로기준법 제23조 제1항이 유추 적용된다.

II. 당사자 의사표시에 의한 종로

- 당사자 일방 또는 쌍방의 의사 표시에 의해 근로관계가 종료되는 유형이다.

1. 사직

(1) 개념

- 사직이란 근로자가 일방적인 의사 표시로 장래에 근로관계를 종료시키고자 하는 행위를 말한다. 이는 근로자 자신의 자유로운 의사에 의한 근로계약 해지이며, 사용자의 승낙 여부에 따라 그 효력 발생 시기가 달라진다.

(2) 사직의 효력 발생 시기

① 사용자의 승낙이 있는 경우

- 사직 의사 표시에 대해 사용자가 승낙한 경우, 근로관계는 승낙 시점 또는 승낙 시에 정한 날에 종료된다. 이는 합의해지와 유사하게 해석될 여지가 있다.

② 사용자의 승낙이 없는 경우

- 근로자가 사직을 통고하였으나 사용자가 승낙하지 않는 경우, 민법 제660조에 따라 기간의 약정이 없는 근로계약의 경우 사직 통고일로부터 1일 금 지급기가 지난 후의 다음 기에 근로계약 해지의 효력이 발생한다.

2. 합의해지

(1) 개념

- 합의해지란 근로계약의 당사자 쌍방(근로자와 사용자)이 근로관계를 종료시키기로 합의하는 것을 말한다. 이는 근로계약의 내용 변경 또는 종료에 관한 계약으로서, 근로자의 사직 제의(청약)와 사용자의 수락(승낙) 또는 그 반대의 경우로 이루어진다.

(2) 법적 성격 및 제한

- 합의해지는 당사자의 자유로운 의사에 기반하므로, 원칙적으로 근로기준법상 해고 제한 규정의 적용을 받지 않는다. 다만, 근로자가 사용자의 강요나 기망 등에 의해 자의적이지 않은 의사로 합의해지에 응한 경우, 이는 합의해지가 아닌 실질적 해고로 인정되어 부당해고 법리가 적용될 수 있다.

(3) 정년 전의 합의 퇴직

- 판례는 근로자가 정년 잔여 기간이 있음에도 회사의 권유를 받아 퇴직 위로금을 받고 합의 퇴직한 경우, 그 합의 퇴직은 유효하다고 본다. 이는 근로자에게 퇴직의 자유가 있으므로, 자발적인 의사로 퇴직을 결정한 이상 해고로 볼 수 없다고 판단하기 때문이다.

Ⅲ. 결론

- 근로관계의 종료는 당연종료와 당사자 의사표시에 의한 종료로 크게 구분된다. 당연종료는 기간 만료나 정년 등 객관적 사실에 의해 이루어지나, 갱신대권이 인정되는 경우 실질적 해고로 간주되어 정당성 심사를 받는다. 사직이나 합의해지는 당사자의 자유로운 의사에 기반하지만, 자의적이지 않은 경우에는 부당해고 법리가 적용될 수 있다.